

0001079-82.2016.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... do art. 44, III, do CP, pois possui condenação por tráfico de drogas no processo 1500186-17.2016.8.26.0477.

Tendo respondido ao processo em liberdade e considerando a pena imposta, o réu poderá recorrer em liberdade.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001079-82.2016.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001079-82.2016.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON ANTÃO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

JEFERSON ANTÃO DA SILVA, qualificado nos autos (fls. 07), está sendo processado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2016, por volta das 20h10min, na Rua Leopoldo Augusto Migue, Trevo, nesta cidade e comarca de Praia Grande, conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa DPT-4228, de propriedade da vítima A. G. da S., sabendo tratar-se de produto de crime.

Laudo pericial do veículo (fls. 75/77).

A denúncia foi recebida no dia 06 de agosto de 2018 (fl. 129/130). O réu foi citado (fl. 148) e ofereceu resposta à acusação (fls. 152/153).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha (fls. 120/121) e foi decretada a revelia do réu (fls. 192).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 196/199). A Defesa requereu a aplicação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (fl. 203/205).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria do crime resultaram comprovadas.

A origem espúria do bem está comprovada pelas provas acostadas aos autos, haja vista o auto de prisão em flagrante de (fls. 02), boletim de ocorrência de (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo pericial (fls. 75/77), além da prova oral colhida. No que tange à autoria, ela é certa e recai sob o réu.

O réu Jeferson, em solo policial, fez uso de seu direito de permanecer em silêncio (fl. 7) e em juízo teve a revelia decretada (fl. 192).

A vítima A. G. da S., em juízo, confirmou que teve a motocicleta subtraída e declarou que a delegacia ligou para a casa de sua sogra para avisar que havia sido recuperada. Levou os documentos e teve sua moto de volta, com algumas avarias e a placa solta, teve um prejuízo. Não viu a pessoa que subtraiu a moto e não chegou a ser levado para reconhecimento (fls. 192).

O policial Edgar, em juízo, disse que não se recordava dos fatos devido ao tempo decorrido, mas reconheceu a sua assinatura do depoimento prestado na fase inquisitiva (fl. 5). Salvo engano a vítima era uma parte feminina que reconheceu o réu como autor do roubo de sua motocicleta. Questionado pela Defesa sobre a vítima do feito ser um homem, disse que pode estar equivocado devido ao tempo da ocorrência, mas é o que se recorda (fls. 192).

Em solo policial, disse que em patrulhamento avistaram o indiciado pilotando a motocicleta sem o capacete, o que motivou a abordagem. Ele tentou fugir, abandonou a motocicleta em determinado momento e tentou fugir, mas foi capturado, nada dizendo sobre a origem do bem (fl. 5).

No mesmo sentido, em solo policial, o depoimento do policial Diedson (fl. 4).

Como se vê, os depoimentos dos policiais são coerentes com a acusação, não havendo qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou intenção de prejudicar o réu. A credibilidade de tais relatos tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime, não tem o condão de invalidar a prova decorrente de seus testemunhos.

Como é cediço, o depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível para lhe retirar a credibilidade, o que no presente caso a Defesa não logrou fazer.

Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - j. 07.08.95).

Os relatos dos policiais são firmes no sentido de que o réu estava na posse do bem

objeto de furto.

Como é cediço, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, o que não ocorreu na espécie, pois o réu nada disse na delegacia e em juízo teve a sua revelia decretada.

As provas trazidas aos autos apontam para a prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal, trazendo a convicção necessária para se impor a condenação – os depoimentos prestados pela vítima e pelo policial, as circunstâncias do delito, bem como o inquérito policial, foram todos coerentes e no mesmo sentido.

O laudo pericial de fl. 75/77 descreve que o veículo está com seu miolo de partida danificada, permitindo somente ser acionada por ligação direta.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e conclusivo para impor a condenação pela prática de receptação, pois ficou claro que o réu tinha ciência da origem espúria do bem.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR JEFERSON ANTÃO DA SILVA, já qualificado nos autos (fl. 07), como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verifico que na data dos fatos o réu era primário (fl. 138/139), nada mais tendo a se valorar. Desse modo, fixo a pena base no mínimo legal em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena, pois fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento.

PENA DEFINITIVA: 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, visto que o réu não preenche os requisitos do art. 44, III, do CP, pois possui condenação por tráfico de drogas no processo 1500186-17.2016.8.26.0477.

Tendo respondido ao processo em liberdade e considerando a pena imposta, o réu poderá recorrer em liberdade.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.
P.R.I.

Praia Grande, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA